



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA CIVILE

Il Giudice designato, dott.ssa Ilaria GENTILE, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.04.2023, ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto il 6.12.2022 ex artt. 703 cpc e 1168 cc da:

Parte_1, C.F. *C.F._1*, nato a Maratea (PZ), l'8.02.1971, residente in Nerviano (MI), via Pasubio 1, difeso e rappresentato dagli avv. Emanuela SIRONI e Fabio VAILATI del foro di Milano e con gli stessi elettivamente domiciliato in Milano, via Turati 8,

-Ricorrente-

contro:

Controparte_1, C.F. *C.F._2* nato a Milano il 3.09.1965, residente in Vanzago (MI), via Cantoniera n. 25

-Resistente contumace-

Premesso

Il Ricorrente ha depositato ricorso ex artt. 703 cpc e 1168 cc contro il Resistente chiedendo al Tribunale di ordinare a *Controparte_1* *"l'immediata reintegrazione del ricorrente nel possesso dell'immobile di sua proprietà sito in (20043) Vanzago (MI), via Cantoniera 25, identificata al Catasto dei Fabbricati come segue: foglio 1, mappale n. 71, sub 707 graffato al mappale 791, sub 702, via Cantoniera n. 25, piani T-1-2, categoria A/3, classe 5, vani 4, rendita € 227,24, nonché il ripristino, a cura e spese del resistente, dello status quo ante od ogni altra misura ritenuta idonea allo scopo. In ogni caso: Con vittoria di spese, compensi professionali e rimborso spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014. Con riserva di instaurare il giudizio di merito volto ad ottenere il risarcimento dei danni causati dal comportamento del Signor Milano."*

Il Giudice, disattesa l'istanza diretta a provvedere *inaudita*, ha fissato udienza di comparizione delle parti al 16.02.2023, con termine al Ricorrente per inoltrare la notifica del ricorso al Resistente.

A seguito di rinvio per fornire prova della notificazione, all'udienza del 16.03.2023 il Giudice ha dichiarato la contumacia del Resistente e, stante la mancata comparizione, del sommario informatore, ha rinviato per l'audizione. All'udienza del 6.04.2023, sentita a sommarie informazioni Sara Lucia GIRANZANI, il Giudice si è riservato di decidere sul ricorso.

Ritenuto

che -allo stato degli atti e con la cognizione sommaria propria della presente fase cautelare- il ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni.

La parte ricorrente ha dedotto che lo spoglio è consistito nella forzatura della serratura della porta di ingresso e nell'occupazione dell'appartamento di sua proprietà, sito in Vanzago (MI), via Cantoniera 25. In particolare, il Ricorrente ha allegato di avere concesso in locazione l'immobile in parola il 1^a.04.2018 alla conduttrice *Parte_2* che ivi ha dimorato con *CP_1* [...], odierno Resistente, sino al 1^a.03.2022, quando il contratto di locazione è stato risolto e la conduttrice ha restituito tutte le chiavi dell'immobile. Il Ricorrente ha altresì rappresentato che, a seguito della risoluzione del contratto, non è stato in grado di rientrare in possesso dell'appartamento in quanto MILANO, forzandone la serratura, lo avrebbe occupato, impedendo a chiunque altro di farvi accesso. A sostegno di quanto riferito, il signor *Pt_1* ha versato nel procedimento i seguenti documenti: fotografie del cancelletto e della porta di ingresso in tesi

relative all'unità immobiliare di causa, in cui si osserva che la porta e la relativa serratura sono state evidentemente danneggiate (doc. 5), un atto pubblico di acquisto dell'unità immobiliare in parola datato 13.03.2009, il contratto di locazione datato 1.04.2018 e la comunicazione all' *Org_1* [...] di cessazione del contratto dal 1^a.03.2022 (docc. 1, 2 e 4) e il certificato storico di residenza di *Controparte_1*, datato 26.07.2022, dal quale risulta che lo stesso è residente in Vanzago, via Cantoniera n. 25, dall'8.07.2021 (doc. 3). Il ricorrente ha altresì prodotto una diffida inviata all'odierno Ricorrente, con invito a liberare l'immobile, che risulta ricevuta il 2.07.2022 (doc. 6). Tale quadro probatorio è stato corroborato dall'audizione della sommaria informatrice introdotta dal Ricorrente. La signora GIRANZANI, dichiaratasi amica di una vicina di casa del Resistente, è apparsa attendibile, sia soggettivamente che oggettivamente. La stessa non ha infatti particolari ragioni di interesse nel presente procedimento, risiedendo in tutt'altro luogo, e non ha manifestato animosità nei confronti del Resistente, dichiarando di averci conversato più volte. Al contempo, ha reso un racconto coerente in sé e con le emergenze istruttorie, credibile e sufficientemente dettagliato sulla condotta del signor MILANO e sullo stato dei luoghi. In dettaglio, la signora GIRANZANI ha specificato di conoscere MILANO, in quanto lo stesso le si è presentato e si è intrattenuto più volte a parlare con lei, nelle occasioni in cui si è recata a visitare la propria amica, di cognome *Org_2* la cui abitazione è adiacente a quella occupata da MILANO. Ha inoltre specificato che, in precedenza, MILANO viveva nell'appartamento ora occupato con la sua compagna, che sa chiamarsi *Pt_2*. Ora, da quanto a sua conoscenza, la signora *Pt_2* non abiterebbe più nell'appartamento. Quanto a MILANO, invece, la sommaria informatrice ha confermato di averlo visto più volte nel corso dell'estate del 2022, e l'ultima volta ad ottobre 2022. La sua amica *Org_2* e ha tuttavia riferito che MILANO abita ancora nello stesso appartamento, di cui ha forzato la porta di ingresso. La sommaria informatrice ha specificato di non aver visto quest'ultimo particolare, in quanto, per accedere all'ingresso dell'abitazione occupata, occorre salire una scala. Ha però raccontato che in un'occasione, non riuscendo più a fare ingresso nell'abitazione dalla porta principale, MILANO avrebbe fatto accesso all'appartamento passando dal balcone e danneggiandone la porta-finestra. quest'ultima circostanza, in particolare, è stata riferita alla signora GIRANZANI dalla sua amica, che a sua volta l'ha appresa dal racconto dello stesso MILANO.

Orbene, il Tribunale reputa che alla luce del complessivo compendio probatorio raccolto e con la cognizione sommaria della presente fase risulti sufficiente evidenza della sussistenza degli elementi costitutivi dello spoglio violento.

Difatti, secondo il pacifico insegnamento della Suprema Corte: *“la violenza, quale presupposto dell'azione di spoglio ex art. 1168 c.c., implica che lo spoglio venga commesso con atti arbitrari, i quali contro la volontà espressa o tacita del possessore tolgano a questo il possesso o gliene impediscano l'esercizio, con la consapevolezza, da parte di chi commette lo spoglio, di agire proprio per privare il possessore della cosa posseduta (cosiddetto animus spoliandi)”*(ex multis, Cass. 11453/2000).

Nel caso di specie, la forzatura della serratura dell'appartamento in cui in precedenza l'autore di tale fatto illecito dimorava in forza della disponibilità del bene derivante da un regolare contratto di locazione, poi risolto, con conseguente occupazione dell'unità immobiliare in parola, emerge dalle fotografie dimesse ed è stata confermata dalla sommaria informatrice, sia pure *de relato*. Ora, la forzatura violenta della serratura e la conseguente occupazione di un immobile sono atti di una pregnanza tale da non lasciare dubbi sulla consapevolezza dell'odierno Resistente circa la natura violenta del suo impossessamento contro la volontà del precedente possessore, così emergendo prova, oltre che del fatto oggettivo dello spoglio, anche evidenza dell'*animus spoliandi* in capo al Resistente.

Né sussistono ragionevoli dubbi circa l'identificazione dell'autore dello spoglio. La documentazione dimessa, di per sé già avente natura indiziaria, è stata corroborata dall'audizione della sommaria informatrice. La stessa ha infatti confermato di conoscere il signor MILANO e ha altresì precisato che lo stesso in precedenza dimorava presso l'abitazione di cui è causa con la

propria compagna, di nome **Pt_2** Ed effettivamente l'ultima conduttrice dell'immobile risulta chiamarsi **Parte_2** come si evince dal contratto di locazione dimesso (doc. 2), evidenza documentale che corrobora la credibilità della sommaria informatrice.

Ampiamente provato è inoltre il precedente possesso del signor **Pt_1**, alla luce del contratto di locazione prodotto in giudizio (doc. 2).

Infine, il ricorso, depositato il 6.12.2022, è tempestivo rispetto al termine di legge di un anno dal sofferto spoglio, in quanto il lamentato spoglio si è consumato in data successiva al 1[^].03.2022, giorno in cui è intervenuta la risoluzione del contratto di locazione tra il signor **Pt_1** e la signora **Pt_2**

Il ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere ordinata la reintegrazione del Ricorrente nel possesso dell'immobile di cui al ricorso, libero da persone e cose, e il ripristino dello stato preesistente (la riparazione delle serrature, della porta di ingresso e di ogni altra suppellettile danneggiata) a cura e spese del Resistente.

Le spese di lite seguono la soccombenza del Resistente e si liquidano come da dispositivo ex D.M. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022: in particolare, considerato che il valore della causa risulta indeterminabile, sulla base dell'art. 5, comma 6 del citato d.m., si deve fare riferimento allo scaglione di valore € 26.001,00-€ 52.000,00 e, pertanto, avuto riguardo al tenore delle difese si reputano congrui i parametri medi della fase di studio, introduttiva e istruttoria di cui alla tabella n. 10 allegata al d.m., per complessivi € 4.011,00, per compenso, oltre € 145,50 per rimborso spese vive *ex actis* (c.u. e diritti di Cancelleria), oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA.

P. Q. M.

il Giudice designato, letti gli artt. 669*octies* e 703 cpc e 1168 cc,

accoglie

il ricorso e per l'effetto,

ordina

a **Controparte_1** la reintegrazione di **Parte_1** nel possesso dell'immobile sito in Vanzago (MI), via Cantoniera 25, identificato al Catasto dei Fabbricati come segue: foglio 1, mappale n. 71, sub 707 graffato al mappale 791, sub 702, via Cantoniera 25, piani T-1-2, categoria A/3, classe 5, vani 4, rendita € 227,24, con immediato ripristino, a cura e spese del Resistente, dello stato di fatto preesistente;

letti gli artt. 91 e ss cpc

condanna

Controparte_1 a pagare a favore di **Parte_1**, a titolo di refusione integrale delle spese di lite del presente procedimento, la somma complessiva di € 4.156,50, di cui € 4.011,00 per compenso e € 145,50 per rimborso spese vive, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre CPA ed IVA.

Ordinanza esecutiva come per legge.

Si comunichi.

Milano, 6.05.2023

il Giudice

dott.ssa Ilaria GENTILE